

Delegação Criadores de Conteúdo.

Influenciadores, streamers, podcasters profissionais.
De Felipe Neto a Casimiro, de Whindersson a Virgínia. Vocês são a nova mídia.

SEÇÃO 01

Quem vocês são

Vocês são a nova economia da comunicação. Influenciadores e criadores que constroem audiência, monetizam conteúdo e movimentam um mercado de bilhões. Felipe Neto controla a Play9 (R\$ 65 milhões). Virgínia Fonseca tem patrimônio estimado em R\$ 400 milhões com a WePink. **Mas vocês não são todos iguais.** Existe diferença entre criador profissional adulto e exploração de imagem infantil. Vocês defendem a profissionalização. Em janeiro de 2026 foi sancionada a **Lei 15.325 ("lei dos influenciadores")** que regulamenta a profissão. Vocês querem essa regulamentação — ela diferencia profissional sério de explorador. Vocês **NÃO** defendem o caso 'Bel para Meninas' nem os casos investigados pelo MP. Vocês defendem o trabalho legítimo de quem produz conteúdo profissional com responsabilidade.

SEÇÃO 02

Posição da delegação

OBJETIVO Distinguir criador profissional de explorador

Defender que a regulação reconheça duas categorias distintas: criadores profissionais adultos (com regras claras de transparência, #publi, responsabilidade solidária com marcas) e exploração comercial infantil (com regras MUITO mais rígidas, alvará judicial, supervisão pública). Não somos a mesma coisa.

NÃO CEDEM Censura prévia + liberdade de criação adulta

Não cedam em: 1) censura prévia de conteúdo sem ordem judicial; 2) restrição arbitrária de nichos profissionais (ex: gaming, comédia, debate político); 3) responsabilização criminal automática do criador por comentário de seguidor.

PODEM NEGOCIAR Regulação rígida pra kidfluencer + selo publi + responsabilidade solidária

Topam apoiar: 1) alvará judicial obrigatório pra monetização de conteúdo de criança/adolescente (Decreto 12.880/2026, art. 34); 2) selo #publi obrigatório e visível; 3) responsabilidade solidária criador-marca em campanhas pra menores; 4) jornada limitada pra adolescente que produz conteúdo (similar à de ator-mirim).

SEÇÃO 03

Contexto atual · 2025-2026

Em **janeiro de 2026** foi sancionada a **Lei 15.325/2026**, conhecida como "lei dos influenciadores", que regulamenta a profissão. Em **18 de março de 2026**, o presidente assinou o Decreto 12.880/2026 que regulamenta o ECA Digital — o artigo 34 estabelece que monetização de conteúdo infantojuvenil exige **alvará judicial prévio**, equiparando ao trabalho artístico infantil já regulado desde 1990 (artigo 149 do ECA). O caso emblemático que motivou a regulação dos kidfluencers foi o "**Bel para Meninas**" — canal alvo de investigação do Ministério Público por suposta exploração comercial infantil e violação de direitos da personalidade. O caso virou referência da lacuna regulatória que o ECA Digital agora preenche. Outro marco: o vídeo do **Felca em agosto de 2025**, que denunciou a "adultização" precoce em redes — 37 milhões de visualizações em uma semana. A Lei 15.325/2026 (dos influenciadores) também estabelece **responsabilidade solidária**: marcas e plataformas respondem junto com o criador por danos. Também prevê que canais com audiência predominantemente infantil não podem promover apostas, jogos de azar, loot boxes ou serviços financeiros. "*A lógica de monetização a qualquer custo da última década tende a dar lugar a um modelo baseado em responsabilidade*" — escreveu a Mígalhas em novembro de 2025.

SEÇÃO 04

Casos e dados que vocês podem citar

LEI 15.325/2026 · JANEIRO DE 2026

Regulamenta a profissão de influenciador digital. Estabelece direitos trabalhistas, transparência publicitária, e regras pra publicidade segmentada. Marco histórico: pela primeira vez, criador de conteúdo é reconhecido como profissão formal.

DECRETO 12.880/2026 · ARTIGO 34

Plataformas como YouTube, Instagram e TikTok devem exigir alvará judicial prévio antes de permitir monetização de conteúdo de crianças/adolescentes. Equipara o trabalho digital ao trabalho artístico infantil tradicional.

CASO BEL PARA MENINAS · MP

Canal investigado pelo Ministério Público por exploração comercial infantil. Tornou-se referência pra justificar a regulação. Vocês podem CITAR esse caso, deixando claro que apoiam a investigação — separando criador profissional de explorador.

MERCADO DE CREATORS NO BRASIL

67% dos criadores recebem em permuta (não em dinheiro). Apenas 9% vivem exclusivamente de conteúdo. A maioria dos criadores brasileiros é de pequenos e médios — não Virgínia. Regulação tem que considerar essa realidade.

MIGALHAS · NOVEMBRO 2025

A lógica de monetização a qualquer custo da última década tende a dar lugar a um modelo baseado em responsabilidade. Vocês podem citar essa análise jurídica como reconhecimento de que a profissão amadureceu.

SEÇÃO 05

Possíveis ataques e como responder

ATAQUE: "Vocês exploram crianças por dinheiro. Caso Bel para Meninas é típico."

RESPOSTA: "O caso Bel para Meninas é exatamente o tipo de exploração que combatemos. Apoiamos a investigação do MP. Apoiamos o alvará judicial obrigatório do Decreto 12.880. Não somos os exploradores — somos os profissionais que querem que esses casos sejam punidos."

ATAQUE: "Influenciador não é profissão. É só vaidade."

RESPOSTA: "Em janeiro de 2026 foi sancionada a Lei 15.325 que regulamenta a profissão. O Estado brasileiro reconheceu. A pergunta é como REGULAR uma profissão real — não se ela existe ou não."

ATAQUE: "Vocês não declaram #publi. Enganam o público."

RESPOSTA: "A Lei 15.325 e o ECA Digital tornaram o selo #publi obrigatório com responsabilidade solidária — marca e criador respondem juntos. Apoiamos. Quem não cumpre é punido. Mas a maioria dos criadores profissionais cumpre. Punam os infratores, não a categoria."

ATAQUE: "Virgínia, Felipe Neto, todos esses são bilionários. Vocês defendem ricos."

RESPOSTA: "67% dos criadores brasileiros recebem em permuta. Só 9% vivem exclusivamente de conteúdo. Não defendemos os ricos — defendemos os pequenos e médios criadores que estão dependendo dessa profissão pra sobreviver. Regulação extrema mata os pequenos primeiro."

SEÇÃO 06

Propostas de negociação no caucus

ALIANÇA NATURAL COM → VOZES DA INTERNET

"Vocês são, em parte, criadores também. Vocês defendem que denunciante seja protegido. Nós defendemos que criador profissional sério seja protegido. Aliança: 'lei deve mirar quem explora, não quem produz com responsabilidade'. Defesa conjunta da liberdade de produção."

ALIANÇA PARCIAL COM → FAMÍLIAS

"Famílias se preocupam com adultização precoce. Nós também. Proposta conjunta: alvará judicial RIGOROSO pra kidfluencer (vocês querem; nós topamos), com fiscalização do Conselho Tutelar. Em troca: clareza de que criador adulto não é alvo dessa regulação."

NEGOCIAÇÃO TENSA COM → BIG TECHS

"Vocês são plataforma; nós somos criadores que dependem de vocês. Proposta: maior clareza nas regras das plataformas, processo justo de demonetização (não pode ser arbitrário), e ferramentas que ajudem criadores a cumprir a lei automaticamente."

ESTRATÉGIA DA DELEGAÇÃO

Vocês têm que se distanciar dos exploradores SEM trair a categoria. Diferencie sempre: criador profissional adulto vs exploração infantil. A primeira merece regulação inteligente; a segunda merece punição. Não confundam.